Trung. Thực tế Trung không tham gia cướp nhưng vì điều tra viên dọa nạt và ép nhiều lần nên Trung phải nhận và ký vào biên bản hỏi cung nhiều lần.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Với tư cách là người bào chữa cho Trung, anh (chị) làm gì trước tình huống này?

Tình tiết bổ sung

Gia đình Lê Đình Trung đề nghị anh (chị) tìm các biện pháp phù hợp để Trung được tại ngoại tiếp tục đi học.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Đề nghị trên của gia đình Trung có được anh (chị) chấp nhận không?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Hãy viết giúp gia đình bị can đơn xin tại ngoại (dù anh (chị) chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị giúp bị can được tại ngoại)

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, Thẩm phán chủ toạ phiên toà nhận thấy Viện Kiểm sát nhân dân quận K truy tố bị can Lê Đình Trung về tội danh theo cáo trạng là quá nặng, không phù hợp với hành vi mà bị can thực hiện. Thẩm phán đã ra quyết định trả hồ sơ đề nghị truy tố theo tội danh phù hợp. Viện Kiểm sát nhân dân quận K vẫn giữ nguyên quan điểm và chuyển hồ sơ cho Toà án xét xử.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Theo anh (chị), Toà án sẽ lựa chọn phương án nào trong các phương án sau đây, giải thích rõ lý do.

e) Quyết định trả hồ sơ một lần nữa
f) Làm công văn báo cáo lên Viện kiểm sát cấp trên
g) Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tình tiết bổ sung

Giả sử Viện kiểm sát nhân dân quận K truy tố Lê Đình Trung theo đúng tội danh phù hợp với hành vi mà bị can thực hiện như quan điểm của anh (chị) ở câu hỏi 1.

Câu hỏi 9 (2 điểm): Anh (chị) hãy viết nội dung bản bào chữa để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Lê Đình Trung.

Tình tiết bổ sung

Lê Đình Trung bị Toà án nhân dân quận K xử phạt 20 tháng tù giam.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) viết giúp bị cáo đơn kháng cáo bản án nêu trên.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-16/240

Câu 1: 2 tội: - Tội đánh bạc: K2 Đ 248

- Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: K1 Đ 140.

Ý kiến : tội đánh bạc:Khoản 1 Đ 248 BLHS (vì xe máy trí giá 16 triệu là giá trị lớn chứ chưa phại đặc biệt lớn như quy định ở khoản 2)

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản : điểm b k1 Đ140

Câu2: Nhận xét: Đồng ý VKS: Dũng đồng phạm với Trung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo K1 Đ 140: với vai trò xúi giục.

Ý kiến : đồng ý